

## מסורת הש"ם

א) פסחם מג. סוכה כח. יצמות פד: קדושין לה. תמורה ב: מדה מח. ג) נפחיות מה. ונפסדרינ ג. שטעות לג. א) ולקמן מה: ד) ולקמן לד. א) ולעיל י: ולקמן גג: א) ולקמן טו: א) וסוכה נד: וס"ג, א) ולקמן כו. מח: א) ונבלשות כב, א) וז"ל הדד, א) וז"ל חזון, א) ומגינה ד, א) ז"ל שור שנגח ד' וז'. חל"ג, א) וינתנו מדרגס הכס נקד מנמי וללות, א) ג"ח דדרשין: ר"מ, ונר' מוספות שבויות ט: ד"ה שטעות, ומוספות יצמות מה: ד"ה מי וגיטין פח: ד"ה ולא ויהד נ ד"ה כל הפסר,

## הגהות הב"ח

א) הגה מכל תפלת האדם השוה: א) שם דבר מזה: משלם סופר:

## גליון הש"ם

גמ' וצריכי. ער תשובת מהריב"ל ח"א סימן כג דר"ד: שם סתם שוורים לאו בחוקת שימור. ער לקמן דף מה ע"ב חז"ה נחוקת שימור: שם קנסא קרבר סתם. ער לקמן דף כד ע"א חס' ד"ה השתא: חז"ם ד"ה אי ובי' ובפרק החליל. ע"ש וימנח' ד"ה כי משום וי"ע:

## רבינו חננאל

בני חורין. למעוטי נכריים. בני ברית. למעוטי גוים. וצריכא כו: והנשים בכלל הנזק. מנהגי מיל', ופשטין דמאוריית' השוה הכתי' אשה לאיש לכל עונשין שבתורה ולכל דינין שבתורה ולכל מיתות שבתורה. וצריכין כו: והניזוק והמוזיק בתשלומין. איתמי' רב פפא אמ' פלגו ניוקא ממונא, סתם שורים לאו בחוקת (שומר) (שמוד) קיימי. פי' לאו בחוקת שמורין אלא צריכין שומר לשמור, וכיון שלא שמרם יש מן הדין לשלם מה שהיוזק. ורחמי' חס עליה דאכתי לא אייעד תורה. רב הונא דרבי בריה דיהושע אמ' פלגו ניוקא קנסא סתם שורים בחוקת (שומר) (שמוד) קיימי. כלומ', כשמורין הן, אינם צריכים שומר לשמורם כי תרבות, ולא הווירה התורה לשמור אלא המועד שני בו ולא ישמורו בעליו. ובדין דלא לישלם כלל, ורחמי' קנסיה כי היכי דינטריה לתורה. תנן הניזוק והמוזיק בתשלומין. קשיא למאן דאמי' קנסא הלא הוא אמ' קנסא קנס רחמי' הניזוק דמדינתא לא מייחבי מדי', והיאך תנן כי המזיק גם הניזוק משלם, השתא דלאו דידיה שקיל, בתשלומין איתא. ופרקי' כי קתיי דניזק איתיה בתשלומין, בפחת נבילה. ה' כגון שנגח שור אי משום לאו שיורא ששור מתחיל לשרי שיה מאתיס והנבלה יפה ק' וזו נמצא הנזק ק' וזו שתייב המזיק לשלם לניזק ב' וזו,

## ארבעה אבות פרק ראשון בבא קמא

**בני חורין**. שיהו העדים בני חורין ובני ברית: **עבד אין לו יחס**. דלמרינן בפרק הבא על יצמתו (יצמות דף סג). הכל מודים בעבד שאין לו יחס כדכתיב(ט) עם החמור עם הדומין לחמור: **נכרי יש לו יחס**. כדמפרש התם דכתיב (מ"א טו) הדרימונ<sup>ה</sup> בן טבדימונ בן יס חזאל: **עבד כנעני שייך במלות שהנשים חייבות בהן דגמר לה לה מאשה<sup>ה</sup>: לפניהם**. כולן בכלל: **קמייסא**. איש או אשה כי יעשו דמשמעיי בקרבן: **הסם הוא דחס רחמנא עלה**. דתיהוי כאיש לענין כפרה: **כי היכי דסיפוי לה חיוסא**. דאי לא הואי בכלל דינין הוי פרשי תגרי מינה: **איש דצר מזה**. משלם בעל השור כופר ליורשים משום דנעיליה ממונות: **ממונא**. דין הוא שישלמנו ואינו קנס ונפקא מינה דאי מודה מקמי דלתו סהדי לא מיפטור: **לאו בחוקס שימור קיימי**. שרגילין בנגיחה וצריכין שמירה: **בששלומין**. משמע דשניהן מפסדי ממונ בשלומין שזה משלם מחלה וזה מפסיד מחלה: **דשייד ניוק בששלומין**. כלומר מפסיד ממה שהיה ראויו לו דעני למשקל כוליה שזה פשע בשורו שלא שמר: **בששלומין איסיס**. בתמיה דמשמע שמפסיד מדינו: **לפסח נצילה**. דכל פחת נצילה דניזק הוא והיינו דשייד ניוק בששלומין שאפילו אותו קנס שזיכתה לו תורה אינו נוטל כולו: **הא סנא ליה רישא**. חבתי בשלומי נזקו וקמתי עלה בשלומי נזק מלמד שהבעלים מטפלים בנצילה ואמרינן לא נכרכא אלא לפחת נצילה: **מגופו**. ואם אינו שזה חצי נזק מפסיד הניזק כדכתיב (שמות כח) וחזו את כספו: **מן העלויה**. אם אינו שזה כנגד כל הנזק נוטל נכסים מציתו: **ואם איסא**. דקנסא: **ליסני נמי הא**. שחצי נזקו של חס קנס ואינו משלם ע"פ ענינו ומועד הוי ממונ ומשלם ע"פ ענינו:

**חצי כופר**. מועד ושהמית את האדם משלם כופר ליורשים ותם אפילו חצי כופר לא משלם: **רבי יוסי הגלילי היא דאמר**. בפרק שור שנגח את הפרה<sup>ה</sup> (לקמן דף מג). חס<sup>י</sup> משלם חצי כופר וליכא שיורא דאי משום דהאי משלם כופר שלם והאי לא משלם אלא פלגא כופר לאו שיורא הוה דהא מני לה חס משלם חצי נזק ומועד נזק שלם וכופר בכלל: **המית**

**מטפלין בנבילה הדא בתם** וחדא במועד וצריכא דאי אשמעינן תם משום דאכתי לא אייעד אבל מועד אימא לא ואי אשמעינן מועד משום דקא משלם כוליה אבל תם אימא לא צריכא ת"ש ימה בין תם למועד ושהתם משלם חצי נזק מגופו ומועד משלם נזק שלם מן העלייה ואם איתא ליתני נמי הא יחס אינו משלם ע"פ עצמו מועד משלם ע"פ עצמו ושייר מאי שייר דהאי שייר הש"י חצי כופר אי משום חצי כופר לאו שיורא הוא הא מני י<sup>ה</sup>רבי יוסי הגלילי היא דאמר תם משלם חצי כופר ת"ש

בני חורין ובני ברית בני חורין א<sup>ל</sup>מעוטי עבדים בני ברית למעוטי יעובדי כוכבים וצריכא דאי אשמעינן עבד משום דאין לו יחס אבל נכרי דיש לו יחס אימא לא ואי אשמעינן נכרי משום דלא שייך במצות אבל עבד דשייך במצות אימא לא צריכא: והנשים בכלל הנזק: **מנהגי מילי**<sup>ה</sup> א<sup>מ</sup>ר רב יהודה אמר רב וכן תנא דבי ר' ישמעאל אמר קרא **י**איש או אשה כי יעשו מכל חמאת<sup>ה</sup> **ה** השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה דבי רבי אלעזר תנא **ו**אלה המשפטים אשר תשים לפניהם השוה הכתוב אשה לאיש לכל דינין שבתורה דבי חזקיה ורבי יוסי הגלילי תנא אמר קרא **ו**המית איש או אשה השוה הכתוב אשה לאיש לכל מיתות שבתורה **ו**צריכי דאי אשמעינן קמייסא התם הוא דחס רחמנא עלה כי היכי דתהוי לה כפרה אבל דינין איש דבר משא ומתן אין אשה לא ואי אשמעינן דינין כי היכי דתיהוי לה חיותא אבל כפרה איש דבר מצוה אין אשה דלאו בת מצוה לא ואי אשמעינן הני תרתני הכא משום כפרה והכא משום חיותא אבל לענין קטלא איש דבר מצוה **ו** לשלם כופר אשה לא ואי אשמעינן כופר משום דאיכא איבוד נשמה אבל הני תרתני דליכא איבוד נשמה אימא לא צריכא: הניזק והמוזיק בתשלומין: **א**תמר פלגא נוקא רב פפא אמר ממונא רב הונא בריה דרב יהושע אמר דקנסא רב פפא אמר ממונא קסבר **ו** אתם שוורים לאו בחוקת שימור קיימן ובדין הוא דבעי לשלומי כוליה ורחמנא הוא דחס עליה דאכתי לא אייעד תוריה רב הונא בריה דרב יהושע אמר **ק**נסא קסבר סתם שוורים בחוקת שימור קיימי ובדין הוא דלא לשלם כלל ורחמנא הוא דקנסיה כי היכי דלנטריה לתוריה תנן הניזק והמוזיק בתשלומין בשלמא למאן דאמר פלגא נוקא ממונא היינו דשייד ניוק בתשלומין אלא למ"ד פלגא נוקא קנסא השתא דלאו דידיה שקיל בתשלומין איתיה לא נצרכא ה"אלא לפחת נבילה פחת נבילה הא תנא ליה רישא **י**תשלומי נזק מלמד שהבעלים וחדא במועד וצריכא דאי אשמעינן תם משום דאכתי לא ואי אשמעינן מועד משום דקא משלם כוליה אבל תם אימא לא צריכא ת"ש ימה בין תם למועד ושהתם משלם חצי נזק מגופו ומועד משלם נזק שלם מן העלייה ואם איתא ליתני נמי הא יחס אינו משלם ע"פ עצמו מועד משלם ע"פ עצמו ושייר מאי שייר דהאי שייר הש"י חצי כופר אי משום חצי כופר לאו שיורא הוא הא מני י<sup>ה</sup>רבי יוסי הגלילי היא דאמר תם משלם חצי כופר ת"ש

משום איבוד נשמה חס רחמנא עלה ולא איירי בנאשה שהמיתה שמתחייב כמו איש: **משום** **כפרה** חס רחמנא ע"ה. וא"ת אם לא הוקשו לענין עונשין כלל כ"ש דהוה חס עלה טפי שלא היה זה עונש ולא היתה לרכיכה כפרה כלל וי"ל דלצטריך קרא לעונשים

**לא נצרכא אלא לפחת נבילה**. אע"ג דשקיל דלאו דידיה מ"מ כיון דזכייה ליה רחמנא חצי נזק חשבינן ליה דלתימה בששלומין מה שפחת נצילה עליו ולא מצי א"ל למוזיק קרנא דתורק קצירא ציה כדפי' לעיל וי: ד"ה לא נצרכא: **אי משום חצי כופר לאו שיורא הוא**. פי' דליקשי למי"ד פלגא נוקא ממונא מאי שייר דהאי שייר דלא שייר אלא חצי כופר דהא מני ר' יוסי הגלילי היא דלאו כלום דכה"ג איכא פרק שלשה מינין (מיר דף נח): **ו** צפרק החליל (סוכה דף נד): **הא** **מ**ני רבי יוסי הגלילי היא דאמר **תם משלם חצי כופר**. והא דמועד משלם כופר שלם ותם חצי כופר לאו שיורא הוא דהא תנא חס משלם חצי נזק ומועד משלם ג"ש וכופר בכלל וא"ת אכתי ליתני דמועד משלם כופר אף כשהשור בסקילה ותם כשהוא בסקילה פטור אפילו לרבי יוסי הגלילי דהציאהו לצית דין וישלם

## טו.

**השוה הכתוב אשה לאיש**. היינו דוקא היכא דהפרשה נאמרה בלשון זכר כי היא דריש תמורה (דף ב:). דצריך אמאי איצטריך רבוי לענין תמורה לפי שהפרשה נאמרה בלשון זכר והא השוה הכתוב אשה לאיש אצל היכא דכתיב איש צהדיא ודאי התם צריך רבוי כהיא דפרק ארבע מיתות (פסהדרין סו). איש כי יקלל אין לי אלא איש אשה מניין וא"ת לקמן בשור שנגח ארבעה וחמשה (דף מד: וסס ד"ה שור האשה) דלמר שור שור שצעה להציא שור האשה גבי שור שהמית אמאי איצטריך רבוי הא התם לא כתיב איש ואע"ג דכתיב גם בעליו יומת אינו אלא לשון זכר בעלמא ואומר ר"ת<sup>ה</sup> (דמקשינן) התם נגיחה למיתה ונגיחה למוקין והוה ילפינן מוקין דכתיב צהו (שמות כח) איש כי יגורף שור איש למעוטי אשה אי לאו רבוי דקרא:

**אישך תשים פניהם השוה הכתוב אשה לאיש**. מימה הא לפניהם לא איירי אלא בכשרים לדון דכן דרשין בפרק בתרא דגיטין (דף פח: ושס) לפניהם ולא לפני הדייטות ואשה פסולה לדון דתנן בפרק צא סימן (מדה דף מט: ושס) כל הכשר לדון כשר להעיד ואשה פסולה להעיד כדלמרינן בהסוול (לקמן דף פח). ובפרק שבעות העדות (שטעות דף ג.) וי"ל דהיא דפרק צא סימן (מדה ד' מט:). כאש איירי כלומר כל איש הכשר לדון כשר להעיד ומדכתיב (שופטים ד) והיא שפטה את ישראל בדצורה אין להציא ראייה דאשה כשירה לדון דשמא היו מקבלין אותה עליהם משום שכניה וא"ת בגיטין (ד' פח:). דרשין לפניהם למעוטי הדייטות והכא דרשין לרצות אשה וי"ל דהתם ממעט משום דלפניהם קאי אאלהים דכתיב צרפשה וא"ת צלל לפניהם תיפוק ליה דבעינן מומחים מאלהים ויש לומר דלפניהם איצטריך לכל דבר עישוי וכפיהי אף על פי שאינו דין דעני מומחין וכן מוכח צפ"ק דסנהדרין (דף י:). דדרש מאשר תשים אלו כלי הדיינין<sup>י</sup>:

**והחמיר איש או אשה**. מימה דקרא קמא כי יגח שור את איש או את אשה ה"ל הכא לאתוי דמקרא דוהמית איש דרשין בשור שנגח ארבעה וחמשה (לקמן דף מג:). מה איש נזקיו ליורשיו כו' והכי איתא התם והמית איש או אשה אמר ר' עקיבא וכי מה צא זה ללמדנו לחייב על אשה כאיש הרי הוא אומר כי יגח שור וכו' אלא להקיש אשה לאיש מה איש נזקיו ליורשיו כו': **כלל מיתות**. כלומר שחייבין עליהם מיתה או כופר כמו על האיש דבהכי איירי קרא דוהמית איש או אשה ובסמוך נמי קאמר **כלל מיתות**. כלל **כפרה** חס רחמנא ע"ה. וא"ת אם לא הוקשו לענין עונשין כלל כ"ש דהוה חס עלה טפי שלא היה זה עונש ולא היתה לרכיכה כפרה כלל וי"ל דלצטריך קרא לעונשים

### עין משפט נר מצוה

קבא א ב מיי פ"ח מהלכות זקין ממון הלכה ג' ועיין בהשגות ונמ"מ סמג עשין סו טוש"ע ח"מ סימן מח סעף א:

קבג ג מיי פ"ב מהל' שפירות הלכה ו' ומיי פ"א מהלכות גיניכה הל"ו ופי' ח מהל' איסורי ביאה הלכה ה סמג לאון קבה טור ש"ע ח"מ ס' שטת סעף א וסימן שצ סעף א:

קבד ד מיי פ"ב מהל' זקין ממון הל' ז' ופ"ה מהלכות סנהדרין הלכה ט סמג עשין סו ז' קבז ו מיי שם פ"א הלכה ז' סמג שם טוש"ע:

ח"מ סימן שפט סעף ט: קבז ז מיי שם פ"ב הלכה ח ופי"ג מהלכות גיניכה הלכה ז:

קבה ה מיי פ"י מהל' זקין ממון הלכה ב' סמג עשין סו:

### תורה אור השלם

- דבר אל בני ישראל איש או אשה כי יעשו מכל חמאת האדם למעל מעל בך ואצטמה הקפץ יהודאי:
- ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם: שבות כא א
- ואם שור נגח הוא ממחל שלשם והועד בבקליו ולא ישמרנו והמית איש או אשה יהיודי יסקל וגם בעליו יקורו:

מוסף רש"י

חובא בסוף התפכח

## רבינו חננאל (המשך)

וזוה האמור ומכרי את השור החי וחצו את כספו. שלמת. כלומ' הנזק שהזיק החי במת. ואם היתה הנבילה שוה בשעת נגחתו לה' ק' וזו ועכשיו בשעת התשלומין שוה פ' וזו הגז פחתה הנבילה כי זו זו הפחיתות על הניזק היא, וזוה ששינו הניזק איתיה בתשלומין. ואקשי' פחת שלם מן בשעת נגחתו נזק מלמד שבעלים מטפלין בנבילה. ופרקי', חדא בתם וחדא במועד. וצריכא כו'. ת"ש מה בין תם למועד, אלא שתם משלם חצי נזק מגופו, ומועד משלם נזק שלם מן העליה. ואם איתא דפלגו ניוקא קנסא ליתני נמי הא תם אינו משלם על פי עצמו, דהא דלרבי הכל היכא דליכא שהדי ומודה בקנס, פטור. ופרכי', תנא ושייר. ומאי שייר דהאי שייר. שייר חצי כופר, דתנן שור שנגח את האדם ומת, מועד משלם כופר ותם פטור מן הכופר. אי משום לאו שיורא היא, הא דתנינן לקמן מה בין תם למועד כו'. ויוסי הגלילי היא דסבר תם משלם חצי כופר.